Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 06/12/2021, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* e dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 41075 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019

tra

Parte_1 , rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. CIRILLI MASSIMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

attore

e

Controparte_1 , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'Avv. BONFA' DANIELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI 8 00185 *CP_1*

convenuto

Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7803/2019 (all. 1) pubblicato dal Tribunale di Roma in data 15/04/2019, in materia

locatizia, nel procedimento iscritto al n. 22361 del Ruolo generale affari contenzioso speciale dell'anno 2019.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI

Come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ARTT. 132, 429 E 281 SEXIES C.P.C.

I. Preliminarmente va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 12, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. Con ricorso regolarmente notificato il *Parte_2* in persona dell' amministratore pro tempore *Parte_3* , ha chiesto ed ottenuto, in data 12.04.2019, dal Giudice del Tribunale di Roma, nel procedimento n.r.g.a.c.c. 22361/2019 l'emissione, nei confronti di *Parte_1* di ingiunzione per il pagamento della somma di euro 5.826,42 a titolo di mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di marzo 2018 al 12.3.2019 (euro 5.107,07) e per il mancato pagamento del saldo gestione degli anni precedenti (euro 600) e della prima rata del condominio del 2019 (euro 119,35), oltre interessi, nonché di € 730,00 per compensi e di € 145,50,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cap.

Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunto eccependo che:

-non ha provveduto al pagamento dei canoni richiesti per espresso accordo tra le parti secondo cui al momento del rilascio lo stesso avrebbe avuto diritto al rimborso degli importanti lavori effettuati sull'immobile di che trattasi oggetto di radicali interventi per poter essere abitato;

- non ha mai ricevuto copia dei bilanci e dei relativi riparti di spesa del condominio;

- la prescrizione degli oneri richiesti;

- il difetto dei requisiti di certezza e esigibilità del credito ingiunto;

- in via riconvenzionale vi è il diritto alla restituzione della somma di € 6000.00 a titolo di rimborso per le manutenzioni straordinarie effettuate la momento dell'avvio della locazione.

Sulla scorta di tanto ha precisato le seguenti conclusioni:

"Piaccia All'Ecc.mo Giudice adito, ogni avversa opinione respinta:

1) In via Preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto;

2) Nel merito accogliere l'opposizione e per l'effetto:

a. Revocare il decreto opposto e per l'effetto;

b. Accertare e revocare che nulla è dovuto al CP_1 opposto ;

c –In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, CONDANNARE il Controparte_2 , in persona dell'Amm.re p.t. Pt_3 [...] (c.f. P.IVA_1) al pagamento della somma di € per i titoli tutti di cui alla premessa

3) Vinte in ogni caso le spese di lite".

Instauratosi il contraddittorio si è costituito l'opposto che, contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda, ha precisato le seguenti conclusioni:

"1. In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 7803/2019 – R.G. 22362/2019, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione;

2. Nel merito, rigettare l'opposizione proposta e la conseguente domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, per assenza di prova, poiché infondate in fatto ed errate in diritto, dichiarando che nulla è dovuto all'opponente, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

3. In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso delle riparazioni urgenti effettuate ex art. 1577 c.c., nonché le inadempienze del sig. *Parte_1* *e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore del* *Controparte_1* *[...]* *, in persona dell'amministratore pro tempore, dell'importo di € 5.826,42 di cui € 5.107,07 per canoni di locazione e indennità di occupazione non corrisposti ed € 719,35 per oneri condominiali anch'essi non corrisposti oltre alle spese legali della procedura monitoria da distrarre;*

4. Con vittoria di spese diritti ed onorari."

A tal fine ha dedotto che: - l'opposizione *de qua* non è fondata né su prova scritta né è di pronta soluzione, sussistendo pertanto i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; - il documento prodotto relativo alle spese asseritamente sostenute, non è idoneo a provare né il relativo esborso né la provenienza e l'autenticità dello stesso; - non risulta provata l'affermazione secondo cui parte conduttrice sarebbe stata autorizzata a compiere i lavori; - in ogni caso, il suo diritto a vedersi rimborsare detti importi deve considerarsi prescritto; - la genericità della contestazione degli importi richiesti, senza specifica indicazione, posto inoltre che il sig. *Pt_1* è stato diffidato più volte al pagamento degli oneri condominiali.

Con ordinanza del 26.11.2019, il Tribunale adito ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Ritenuta la tempestività dell'opposizione, verificato il corretto espletamento della procedura di mediazione, disposta l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna e decisa mediante lettura del dispositivo.

III. In limine litis va premesso che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. n. 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92).

Da tale presupposto derivano i due seguenti corollari.

Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare, prima di tutto, la procedibilità, la proponibilità, l'ammissibilità e la fondatezza o meno della

pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.

Nella fattispecie va, preliminarmente e positivamente, valutata l'ammissibilità e la procedibilità dell'opposizione.

Invero la legge 29.12.2011 n° 218, recante "Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo" e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 218, ha stabilito di sopprimere al secondo comma dell'art. 645 c.p.c. le parole "…ma i termini di comparizione sono ridotti a metà…"; inoltre nei procedimenti pendenti, il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. va così interpretato: la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, c.p.c. del medesimo codice. Orbene, nel caso in esame, l'opponente non ha sfruttato tale occasione, la costituzione in giudizio può ritenersi tempestiva (poiché effettuata nei quaranta giorni) e regolare sul piano procedimentale (poiché l'iscrizione a ruolo è stata effettuata nei dieci giorni dalla notificazione).

Sempre in via preliminare, rileva il Tribunale come il ricorso ex art. 633c.p.c. ed i successivi atti e documenti processuali contengono tutti i necessari riferimenti per l'identificazione del creditore sia a margine della procura sia nel corpo del ricorso sia negli atti e documenti prodotti.

E' stata correttamente espletata, nei termini, la mediazione obbligatoria da parte opposta.

IV. S'impone una declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale non avendo l'opponente esperito la mediazione nel termine concesso né avendo presenziato o rilasciato procura speciale al proprio procuratore per estendere alla domanda riconvenzionale l'esame da parte del mediatore, attivato su impulso della parte opposta.

In tale principale e preminente valutazione in rito resta assorbita qualsivoglia considerazione sul merito della stessa.

V. In termini generali appare opportuno premettere che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.

Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo parziale od inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore

l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533).

Applicando siffatti principi al caso in esame, all'esito del giudizio, ritiene il Tribunale che la parte attrice in senso sostanziale abbia dimostrato, com'era suo onere, l'esistenza, il contenuto del contratto di locazione e la sua efficacia con riferimento all'individuazione dell'oggetto della prestazione ed al suo effettivo godimento che non è contestato.

Sulla base di tanto la domanda di parte resistente è dunque da ritenersi fondata.

L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, invero, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. Civ., sez. I, 21.2.2007, n. 4103; v. di recente Cass. Civ., sez. III, sent. N. 24258 del 30.11.2010).

Il sig. *Pt_1* con ricorso ex art. 447 *bis* c.p.c. (all. 3) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7803/2019 (all. 1) con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 5.826,42 di cui € 5.107,07 per canoni di locazione non corrisposti ed € 719,35 per oneri condominiali anch'essi non corrisposti il tutto oltre spese ed onorari per la fase monitoria distratti al procuratore antistario nella misura di € 730,00 oltre accessori di legge e spese esenti pari ad € 145,00.

A sostegno delle proprie doglianze, riteneva di non dover corrispondere al condominio opposto alcuna somma di quelle ingiunte, in quanto, a suo dire, avrebbe svolto alcuni interventi manutentivi per rendere l'immobile abitabile;

Anzi proprio in ragioni dei lavori asseritamente svolti si dichiarava creditore del condominio proponendo domanda riconvenzionale per € 6.000,00, contestando anche le richieste per le spese condominiali ingiunte.

Instauratasi il contraddittorio si è costituito il *Controparte_1* *[...]* in persona dell'amministratore *pro tempore*, contestando quanto *ex adverso* affermato, dedotto ed eccepito dall'opponente, poiché infondato in fatto ed errato in diritto per i seguenti motivi.

L'opposizione è infondata essendo documentato che:

7. Il sig. Montis si è reso anche moroso degli oneri condominiali di sua competenza, determinati nell'importo di € 50,00 mensili, giusta deliberazione assembleare del 29/01/2016 (all. 4), per la somma complessiva di € 719,35 (€ 600,00 per saldo gestione anni precedenti ed € 119,35 per la prima rata condominio anno 2019;

8. Ebbene, l'assemblea condominiale ha approvato il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 relativo alle spese condominiali con il relativo piano di riparto in data 31/01/2019, come da verbale assembleare e piano di riparto allegato (all.ti 5 e 6);

9. Nonostante l'approvazione e la conoscenza di codesti tributi condominiali, il sig. Montis non ha ottemperato alle proprie obbligazioni, non versando la somma relativa all'unità immobiliare da lui condotta in locazione.

Parte opponente sostiene che alcuna somma di denaro debba essere corrisposta al *CP_1* opposto, in quanto, a suo dire, avrebbe dovuto sostenere la spesa di £ 30.000.000 per rendere abitabile l'immobile e che l'amministratore del tempo lo avrebbe autorizzato a realizzare detti lavori nonché a rimborsargli i relativi costi. La documentazione allegata non comprova l'esborso delle spese asseritamente sostenute.

Risulta che **fu proprio il sig.** *Parte_4* **a contestare al sig.** *Pt_1* **l'esecuzione di opere edilizie all'interno dell'immobile locato in quanto non autorizzate (v.** telegramma dell'08/01/1998, all. 4).L'amministratore *Pt_4* con lettera raccomandata del 14/06/2001 (all. 5), rendeva noto – sempre al sig. *Pt_1* – che, a causa dei lavori eseguiti, **il Condominio era stato colpito da una sanzione amministrativa (all. 6) di £ 1.000.000 e per tali ragioni veniva richiesto al sig.** *Pt_1* **di rimettere tale somma in favore del condominio**.

Peraltro, il contratto di locazione *inter partes* all'art. 12 stabiliva che: "***il conduttore dichiara(va) di avere esaminato i locali affittati e di averli trovato adatti al proprio uso, si obbliga(va) a non apportare alcuna modifica,***

innovazione o miglioria alla cosa locata, compresi gli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto. Tutto quanto il conduttore faccia … senza consenso rimarrà a beneficio del locatore stesso a meno che, non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato in danno e a spese del conduttore".

Inoltre, nel contratto *de quo* veniva dato atto che qualunque modifica strutturale doveva essere richiesta con regolare progetto redatto un tecnico qualificato e che (art. 15), in considerazione di alcuni lavori iniziali di manutenzione ordinaria, il locatore concedeva al conduttore un abbuono del canone di locazione pari a tre mensilità.

Il sig. *Pt_1* **inoltre, sostiene di aver diritto al rimborso delle porte che lui stesso avrebbe istallato all'interno dell'immobile; ma il verbale di rilascio dimostra l'asporto delle stesse** (all. 7). **Il** *CP_1* **ha dovuto agire per la notifica dell'atto di precetto e del preavviso di rilascio a ben sei accessi da parte dell'Ufficiale Giudiziario, prima che il sig.** *Pt_1* ***sua sponte*** **decidesse di rilasciare l'immobile** (all. 12).

Né era consentito il mancato pagamento del canone per come sancito dall'art. 9 del contratto di locazione a mente del quale: "***il pagamento del canone e degli oneri accessori non potrà essere sospeso né ritardato da pretese da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo***". Contratto di locazione regolarmente sottoscritto e registrato tra le parti.

Dunque allo stato il sig. *Pt_1* **deve corrispondere al Condominio opposto la somma di € 5.107,07 per canoni di locazione non corrisposti sino al rilascio effettivo (€ 412,29 canone di locazione mensile dal mese di marzo 2018 sino alla data di rilascio avvenuta il 12/03/2019)**.

In ordine agli oneri condominiali (all. 10) si apprezzano in atti le diffide di pagamento, il conduttore non ha richiesto i giustificativi di spesa al conduttore limitandosi a generiche affermazioni.

L'eccezione di prescrizione va disattesa poiché gli oneri fanno riferimento al 2018 e al 2019 (all. 11).

L'opposizione va rigettata ed il d.i. dichiarato esecutivo.

VI. Il governo delle spese del presente giudizio segue la soccombenza ed, in assenza di specifica nota-spese, la liquidazione avviene come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'esigua importanza e del ridotto numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione, come parametri, dei **medi** tariffari dell'indicato scaglione, ridotti, (v. S.U. Civili dell'11/09/2007, Ud. 03/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum), di cui al D.M. n. 55 del 10.3. 2014 e succ. modificazioni (D.M. n.37 del 2018).

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. come modificato dall'art.

33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione nel dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:

1) dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, improcedibile la domanda riconvenzionale di parte opponente;

2) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione;

3) dichiara, per l'effetto, esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7803/2019 pubblicato dal Tribunale di Roma in data 15/04/2019, in materia locatizia, nel procedimento iscritto al n. 22361 del Ruolo generale affari contenzioso speciale dell'anno 2019.

4) condanna la parte opponente alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida, in presenza di nota, in **€. 3.000,00** per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% sui compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e le comunicazioni di competenza.

La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 429 e 281 *sexies*, comma secondo, c.p.c..

Così deciso in Roma 06/12/2021

Il Giudice Unico
(dott.ssa Maria Flora Febbraro)